

0100690-91.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

...

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0100690-91.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0100690-91.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR ALVES FERNANDES

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

JAIR ALVES FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 11 de agosto de 2017 (erro material na denúncia), por volta de 10h00, na Avenida Paulista, nº 1000, esquina com a Rua Augusta, Jd. Paulista, nesta cidade e Comarca, mediante emprego de grave ameaça, teria subtraído para si, o aparelho celular Samsung J7, operadora Claro, avaliado em R\$ 800,00, pertencente à vítima Pedro Álvares Eggers.

Segundo consta na denúncia, no dia e local dos fatos, "a vítima estava andando na rua, momento em que foi surpreendida pelo denunciado, que anunciou o assalto, subtraiu seu aparelho celular e saiu em fuga. Acionada a polícia e realizadas consultas junto aos sistemas de investigação, a vítima reconheceu, por fotografia, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo o autor do roubo"

A denúncia foi oferecida às fls. 1/2, tendo sido recebida às fls. 101.

O réu foi citado (fls. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 128) por meio da Defensoria Pública.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima Pedro Álvares Eggers e o

depoimento da testemunha José Willians Bernal. O réu não compareceu, sendo declarado revel.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia vez que comprovados indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Quanto a dosimetria da pena, observou que se trata de réu reincidente e, por isso, requereu aumento da pena-base e fixação de regime prisional fechado.

Já, a Defesa, invocando os princípios constitucionais da garantia a ampla defesa e da presunção de inocência pugnou pela absolvição do réu ante a fragilidade do conjunto probatório dos autos, notadamente pelo reconhecimento apenas fotográfico do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu fixação da pena no mínimo legal e, fixação de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de avaliação indireto (fls. 83), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito de suas evasivas, posto que não compareceu em Juízo para audiência.

Vejamos.

A vítima, Pedro Álvares Eggers, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "caminhava pela Avenida Paulista altura do numeral 1000, mais precisamente na esquina com a Rua Augusta, por volta das 10 horas, foi abordado por um indivíduo que mediante ameaça, pois alegava que estaria armado e que era um ex-homicida exigiu que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular que foi subtraído pelo mesmo, que em seguida se evadiu para lugar incerto. Tratava-se de um homem branco, com aproximadamente 1,78 metros de altura, aparentando ter mais de 45 anos de idade e complexão gorda. E, nesta distrital após visualizar fotografias reconheceu sem sombra de dúvidas a pessoa que lhe roubou seu aparelho celular." (fls. 18).

Em juízo, a vítima Pedro nos informou que foi abordada por um homem com a mão debaixo da blusa, com o rosto totalmente descoberto, dando a entender que estivesse armado e, falando que "já fez tempo de cadeia", exigindo seu celular, que efetivamente foi entregue a ele. Hoje, dado o lapso temporal decorrido, afirmou que não se recorda mais das características físicas do assaltante; mas, ao tempo dos fatos, compareceu no Distrito Policial, informou as características físicas do assaltante e, em data próximo ao evento criminoso, fez reconhecimento pessoal positivo. Indagada, disse que tinha certeza do reconhecimento elaborado durante a fase policial.

Ante a revelia do acusado, frustrado o ato de reconhecimento judicial. Observo que, a vítima reconheceu o acusado de forma segura em regular, em sede policial (fls. 16/17).

A testemunha José Willians Bernal, em fase policial (fls. 15), relatou que "a vítima foi apresentada pelo plantão, ao setor de investigações desta chefia para proceder reconhecimento fotográfico, sendo que ao visualizar a fotografia de número 472 dos nossos registros, identificou o indivíduo de nome JAIR ALVES FERNANDES, RG: 27.151.329, anteriormente aqui qualificado, como sendo seu roubador, disse também, que não lhe resta nenhuma dúvida sobre este indivíduo ser seu roubador."

O referido policial, ouvido durante audiência, afirmou que à época dos acontecimentos estava lotado no 4º Distrito Policial e, após sofrer uma cirurgia cardíaca, foi designado por seu superior para realização apenas trabalhos internos. Como havia, aproximadamente, quatro mil boletins de ocorrência sem andamento por

falta de funcionários para cumprimento de diligências, a testemunha, munida dos diversos álbuns fotográficos do Distrito Policial chamou as várias vítimas deste boletins para realização de reconhecimento, submetendo o procedimento, em caso de reconhecimento positivo, à Autoridade Policial para eventual instauração de inquérito policial. Disse que, nestas diligências somente se dava continuidade nos trabalhos policiais quando a vítima afirmava, com cem por cento de certeza, que reconhecia o réu. E, ainda, era determinado que a vítima assinasse seu nome ao lado ou sobre a foto do inculpado, fato este acabava por dar um caráter mais solene ao ato de reconhecimento. Especificamente, no tocante ao roubo mencionado na denúncia, ante o lapso temporal decorrido, não se recorda mais das características nem do acusado, nem da vítima.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da investigação policial foram descritas com clareza pelo policial ouvido, o qual, explicitando que não conhecia até então o acusado, apresentou relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que o policial alterasse informes quanto às circunstâncias da prática delituosa, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente do policial e que este não praticou atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunha se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. É fato que não houve apreensão da res em poder do acusado, nem mesmo houve reconhecimento pessoal do réu em Juízo.

Contudo, como é cediço, na seara dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume extrema relevância, haja vista que ela é que tem contato próximo com as pessoas envolvidas no ato delitivo.

E, no caso em tela, a vítima Pedro compareceu em Juízo, sob crivo do contraditório, confirmou o assalto que sofreu naquela ocasião, bem como, disse claramente que, embora hoje, não tivesse condições de reconhecer o acusado, diante do lapso temporal já decorrido, à época dos fatos, logo após o evento criminoso, compareceu nas dependências do Distrito Policial e, além de descrever as características físicas do acusado, efetuou reconhecimento positivo com absoluta certeza.

Ademais, a testemunha investigador José Willians também compareceu em Juízo e, também sob o crivo do contraditório, confirmou o procedimento adotado perante o 4º Distrito Policial naquela época para reconhecimento por vítimas e testemunhas. E, o procedimento descrito pelo policial restou confirmado como se vê pelo documento acostado aos autos a fls. 16/17, sendo certo que a fls. 17, de fato consta assinatura da vítima ao lado da foto do reconhecimento do réu.

Nem se diga que, apenas o reconhecimento fotográfico positivo, durante a fase policial, confirmado em Juízo, não seria apto para a condenação do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, inciso II e VI e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal) não teve como

único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. 3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. Grifos da reprodução)

Por fim, é certo que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens da vítima, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada." O conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito da revelia do acusado, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e de um policial, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 157, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 199/220 e certidão de fls. 189/196 que o réu possui maus antecedentes (processo nº 0059280-10.2004.8,26.0050 e processo nº 0072783-59.2008.8.26.0050, dentre outros), haja vista a existência de condenações transitadas em julgado, incidindo, portanto, o aumento de 1/5 (um quinto).

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena base, portanto, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é reincidente específico como se depreende da certidão de fls. 189/196 (Processo nº 0002486-12.2017.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 31.05.2017 - fls. 189 e 195; Processo nº 0067851-62.2007.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 30.05.2014 - fls. 191), devendo incidir aumento de 1/6 (um sexto).

Fica a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não se verifica qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e/ou as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 44, do Código Penal não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, considerando-se a reincidência tampouco tem direito à suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado,

estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então  
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu JAIR ALVES FERNANDES, RG 27.151.329-9, por infração ao artigo 157, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Não houve determinação de prisão do acusado durante a tramitação do feito. Assim, faculto recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 22 de setembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA